電気通信事業法

e-Laws 法令データベース

第1章　総則

第1条

この法律は、電気通信役務の円滑な提供、利用者の利益の保護及び公正な競争秩序の促進に関する基本原則、権利義務及び手続規範を定めることにより、公正な社会秩序の維持及び国民の福祉の増進を図り、もって国家の調和ある発展に寄与することを目的とする。

第2条

1　電気通信事業に係る制度の運用及び施策の実施は、国民の正当な権利利益を最大限に尊重しつつ、公共の福祉、法治主義及び国家の安全との調和を図ることを旨としなければならない。

2　関係当事者は、信義誠実の原則に従い、誠実にその義務を履行しなければならない。

第3条

1　この法律において「電気通信役務」とは、電気通信設備を用いて他人の通信を媒介し、その他電気通信設備を他人の通信の用に供することをいう。

2　この法律において「基礎的電気通信役務」とは、国民生活に不可欠でありあまねく全国で提供されるべきユニバーサルサービス（電話・光ファイバ等）をいう。

第4条

1　国は、大統領の指導統括の下、電気通信役務の円滑な提供、利用者の利益の保護及び公正な競争秩序の促進に関する施策を総合的かつ計画的に策定し、これを迅速に実施する責務を負う。

2　国は、施策の推進に必要な法制上、財政上及び税制上の措置を講じなければならない。

第5条

地方自治体は、国の施策と協調し、その地域の実情に応じた必要な措置を講ずるよう努めるものとする。

第6条

関係事業者は、法令を遵守し、利用者の利益の保護、安全の確保及び公正な競争秩序の維持に努めなければならない。

第7条

国民は、この法律の趣旨を正しく理解し、国及び地方自治体が実施する施策に協力するよう努めるものとする。

第8条

国は、国際機関及び諸外国と密接に連携し、国際的基準に合致した法制度の整備及び国際協力の推進に努める。

第9条

内務大臣及び情報通信審議会は、この法律の運用に関し、原則として情報を公開し、国民に対する説明責任を徹底しなければならない。

第10条

国の安全保障上重大な支障がある場合又は他の法律に特別の定めがある場合は、その定めるところによる。

第2章　管轄機関及び基本計画

第1条

1　この法律に規定する事務は、内務大臣及び情報通信審議会が管理統理する。

2　内務大臣及び情報通信審議会は、重大事態が発生したときは直ちに大統領に報告し、必要な指示を仰がなければならない。

第2条

1　内務大臣及び情報通信審議会は、電気通信役務の円滑な提供、利用者の利益の保護及び公正な競争秩序の促進に関する基本方針の案を作成し、大統領の承認を経て決定しなければならない。

2　基本方針を決定したときは、遅滞なく官報により告示しなければならない。

第3条

内務大臣及び情報通信審議会は、社会経済情勢の著しい変動に応じ、適時に基本方針の見直しを行い、必要な改定を行わなければならない。

第4条

内務大臣及び情報通信審議会の諮問機関として、専門的知見を調査審議させるため、政令の定めるところにより関係審議会を置く。

第5条

審議会の委員は、学識経験者、実務関係者及び公募市民の中から公平に任命し、任期は二年とする。

第6条

内務大臣及び情報通信審議会及び関係省庁の長は、密接な連絡調整を図るため、常設の省庁横断的連絡協議会を組織する。

第7条

内務大臣及び情報通信審議会は、全国の地方出先機関に対し、統一的な法解釈及び適正な職務執行のための訓令を発する。

第8条

内務大臣及び情報通信審議会は、関係省庁、地方自治体又は関係機関に対し、必要な資料の提出その他協力を求めることができる。

第9条

内務大臣及び情報通信審議会は、毎年、施策の実施状況に関する白書を作成し、大統領を経て議会に提出しなければならない。

第10条

国は、関係分野の先端的な知見を蓄積するため、国立研究機関の整備及び民間研究開発に対する助成を推進する。

第3章　事業の参入区分及び登録・届出制度

第1条

　電気通信事業は、設置する設備の規模及び利用者への影響に応じ、登録事業と届出事業に区分する。

第2条

　大規模な伝送路設備を設置する事業者は、内務大臣の登録を受けなければならない。

第3条

　技術基準への適合、財政的基礎及び業務計画の適確性を厳格に審査する。

第4条

　その他の事業者は、所定の書類を添えて内務大臣に届け出ることにより事業を開始できる。

第5条

　事業者は、正当な理由がなければ、電気通信役務の提供を拒んではならない。

第6条

　料金その他の提供条件を定めた契約約款を作成し、事前に届け出なければならない。

第7条

　天災事変その他非常事態が発生したときは、国家治安及び人命救助に関する重要通信を最優先に取り扱う。

第8条

電気通信事業者の取扱中に係る通信の秘密は、これを侵してはならない。

第9条

通信の検閲は、いかなる権力によっても絶対にしてはならない。

第10条

業務を休止又は廃止するときは、利用者に周知させた上で事前に届け出なければならない。

第4章　設備基準、ネットワーク安全性及び相互接続

第1条

電気通信設備は、通信の品質、信頼性及び安全性を確保するための技術基準に適合しなければならない。

第2条

外部からの不正アクセス及び大量通信（ＤＤｏＳ攻撃）を自動検知遮断する防御設備を義務付ける。

第3条

基幹ルータ及び幹線光ケーブルは、停電及び切断に耐えうる冗長化構成を施さなければならない。

第4条

他の事業者から回線の相互接続の申入れがあったときは、正当な理由なく拒んではならない。

第5条

指定ボトルネック設備（ラストワンマイル）を有する事業者は、公正な接続料を定めた約款の認可を受ける。

第6条

接続料は、能率的な経営の下における適正な原価に利潤を加えた額を超えてはならない。

第7条

局舎内の通信スペース及び電柱・管路を、競争事業者に公平な条件で開放しなければならな

い。

第8条

事業用設備の維持及び運用を監督させるため、国家資格を有する主任技術者を選任する。

第9条

一定規模以上の通信障害（三万人以上・二時間以上等）が発生したときは、直ちに大臣に報告しなければならない。

第10条

設備の保守が不十分で重大事故のおそれがあるときは、内務大臣が設備の改善を命ずる。

第5章　利用者保護規律及び契約の適正化

第1条

　契約締結に先立ち、料金、通信速度の制限、解約金等の重要条件を書面又は電子交付で説明する。

第2条

　契約が成立したときは、遅滞なく契約内容を記載した書面を利用者に交付しなければならない。

第3条

　契約書受領後八日以内であれば、違約金を支払うことなく無条件で契約を解除できる。

第4条

　虚偽の事実を告げ、又は執拗に困惑させる方法により契約を締結させてはならない。

第5条

　事業者は、販売代理店の不適正な勧誘行為について連帯して指導監督責任を負う。

第6条

　過大な解約金を伴う長期契約（いわゆる縛り契約）を制限し、乗換えの円滑化を図る。

第7条

　事業者を変更しても同一の電話番号を継続使用できる仕組みを全事業者に義務付ける。

第8条

十八歳未満の青少年にスマートフォンを販売する際は、有害サイト遮断サービスを原則適用する。

第9条

通信履歴（ログ）及び位置情報を、本人の同意なく第三者に提供してはならない。

第10条

利用者からの相談及び苦情に誠実に対応する専門のカスタマーセンターを設置する。

第6章　ユニバーサルサービス制度及び市場競争促進

第1条

過疎地等における採算の合わない通信網の維持費用を補填するため、支援機関を置く。

第2条

全通信事業者の電話番号ごとに少額の負担金を徴収し、全国一律の通信網を支える。

第3条

市場シェアの大きい大手事業者に対し、不当な内部補助の禁止、会計の分離を課す。

第4条

支配的事業者の役員が、設備提供を行う子会社の役員を兼任することを制限する。

第5条

自前の無線設備を持たない仮想移動体通信事業者に対し、公正な卸価格で回線を提供する。

第6条

内務省は、毎年電気通信市場の競争状況を包括的に検証評価し、結果を公表する。

第7条

スマートフォンの値引きを過剰に行い回線契約で回収する抱き合わせ販売を禁止する。

第8条

特定の通信会社以外の回線で利用できないよう端末に制限をかけることを原則禁止する。

第9条

　電力会社やＮＴＴが保有する未使用の光ファイバ芯線を、民間事業者に適正価格で貸し出す。

第10条

　国家安全保障の観点から、基幹通信会社の外国資本議決権比率を三分の一未満に制限する。

第7章　行政指導、業務停止及び罰則

第1条

利用者の利益が阻害され、又は安全が脅かされたときは、業務の改善命令を発する。

第2条

不正の手段により登録を受けたとき、又は改善命令に従わないときは、登録を取り消す。

第3条

登録を受けずに電気通信事業を営んだ者は、三年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処する。

第4条

通信事業者の職員が通信の秘密を侵したときは、三年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。

第5条

電気通信回線設備を損壊し、又は通信を妨害した者は、五年以下の拘禁刑又は二百五十万円以下の罰金に処する。

第6条

非常通信又は重要通信を妨害した者は、七年以下の拘禁刑に処する。

第7条

業務改善命令に違反した事業者は、二百万円以下の罰金に処する。

第8条

事故報告を怠り、又は虚偽の報告をした者は、五十万円以下の罰金に処する。

第9条

法人の業務に関して違反行為が行われたときは、その法人に対しても罰金刑を科する。

第10条

国際海底ケーブルの敷設防護及び国際通信協定を忠実に遵守する。

第8章　監督、立入検査及び行政処分

第1条

　内務大臣及び情報通信審議会は、この法律の施行に必要な限度において、関係者に対し業務若しくは経理の報告を求めることができる。

第2条

　1　内務大臣及び情報通信審議会の指定する職員は、関係者の事務所その他の場所に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査することができる。

　2　立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、提示しなければならない。

第3条

　立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

第4条

　関係事業者は、法令の定めるところにより、正確な帳簿及び電磁的記録を作成し、五年間保存しなければならない。

第5条

　内務大臣及び情報通信審議会は、適正な運営が確保されていないと認めるときは、期間を定めて必要な改善を勧告することができる。

第6条

　内務大臣及び情報通信審議会は、法令違反が明白であるときは、直ちに期限を付して業務方法の改善その他必要な措置を命ずることができる。

第7条

内務大臣及び情報通信審議会は、改善命令に従わない者に対し、六月以内の期間を定めて業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。

第8条

内務大臣及び情報通信審議会は、不正の手段により許可等を受けた者に対し、その許可等を取り消すことができる。

第9条

内務大臣及び情報通信審議会は、是正命令又は業務停止処分を行ったときは、違反事実及び事業者名を公表することができる。

第10条

不利益処分を行おうとするときは、行政手続法の定めるところにより、必ず事前の聴聞を行わなければならない。

第9章　審査請求及び紛争処理手続

第1条

この法律に基づく処分又はその不作為に不服がある者は、行政不服審査法に基づき審査請求をすることができる。

第2条

処分を行う書面には、不服申立てができる旨及びその期間を明記しなければならない。

第3条

内務大臣及び情報通信審議会は、審査請求を受けたときは、別段の定めがある場合を除き、行政不服審査会に諮問しなければならない。

第4条

重大な損害を避けるため緊急の必要があるときは、審査庁は職権又は申立てにより処分の執行停止を決定する。

第5条

裁決に不服がある者は、行政事件訴訟法に基づき管轄裁判所に取消訴訟を提起することができる。

第6条

民事上の紛争を迅速に解決するため、裁判所に専門家による民事調停委員会を置くことができる。

第7条

当事者は、合意により調停委員会に対し和解のあっせんを申し立てることができる。

第8条

調停が成立し調書に記載されたときは、裁判上の和解と同一の効力を有する。

第9条

内務大臣及び情報通信審議会は、国民からの相談及び苦情に迅速に応じる総合相談窓口を常設しなければならない。

第10条

この法律の違反行為を通報した者に対し、解雇その他のいかなる不利益処分も科してはならない。

第10章　罰則

第1条

　偽りその他不正の手段により許可等を受け、又は業務停止命令に故意に違反した者は、五年以下の拘禁刑若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

第2条

　この法律に基づく重要命令に違反した者は、三年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処する。

第3条

　所要の許可若しくは登録を受けないで事業を営んだ者は、二年以下の拘禁刑若しくは二百万円以下の罰金に処する。

第4条

　報告を怠り、虚偽の報告をし、又は立入検査を拒み、妨げ、忌避した者は、一年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処する。

第5条

　職務上知り得た他人の業務上の秘密又は個人のプライバシーを正当な理由なく漏らした者は、一年以下の拘禁刑若しくは五十万円以下の罰金に処する。

第6条

　帳簿を備え付けず、又はこれに虚偽の記載をした者は、五十万円以下の罰金に処する。

第7条

　法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その業務に関して違

反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各条の罰金刑を科する。

第8条

正当な理由なく届出を怠り、又は登記手続を遅延した者は、三十万円以下の過料に処する。

第9条

裁判所又は審査会の呼出しに応じず、正当な理由なく出頭しなかった者は、十万円以下の過料に処する。

第10条

この法律に定める過料は、地方裁判所の決定をもってこれを科する。